

자동차공제의 지급준비금 추산기준

(제29조 관련)

1. 목적: 공제조합이 지급준비금(추산공제금)을 추산함에 있어 객관적이고 합리적인 방법으로 손해액을 예측토록 함으로써 재무건전성 및 손해관리 능력을 제고함을 목적으로 한다.

2. 산정 기본원칙

가. 추산공제금은 각 사고건에 대해 개별적으로 예상 손해액을 추산하여 적립함을 원칙으로 한다.

나. 개별추산은 사고상태나 피해자의 속성 등 객관적인 기준과 자료를 기초로 하며, 추산시 약관상의 제 지급 기준 등을 감안하여 향후 실제 지급될 공제금을 합리적으로 예측하여 산정한다.

다. 개별추산의 예상손해액을 추산하는 경우에는 공제조합은 각 사고 내지 피해유형으로 세분화한 지급공제금 실적에 기초하여 표준손해액을 산출한다.

3. 개별 추산 공제금의 산정

가. 인적사고(대인배상 등)

(1) 피해상황이 명확한 경우

(가) 추산공제금의 산정: 피해자의 추산공제금은 약관상 지급기준을 기초로 하며, 아래의 사항을 합리적으로 평가하여 치료비, 합의금 등 세부 항목별로 추산공제금을 산정한다.

○ 치료병원의 상해등급별 1일 평균치료비와 예상치료 일수, 연령, 직업 및 소득액, 과실 상계율 등

(나) 추산공제금 산출명세서의 작성: 피해자별로 추산공제금 산출 명세서를 작성한다. 다만, 표준 손해액을 기초로 전산에 의한 자동추산 시스템을 운영하는 경우에는 그 표준 손해액을 산출 명세서에 의한 것으로 간주한다.

(2) 피해상황이 불명확한 경우

사고접수 후 피해자의 인적사항(직업 등) 및 피해상황(부상정도 등)을 파악하기 곤란한 상황에서 최초 추산공제금을 산정할 때에는 공제조합별

통계로 추출한 표준손해액을 이용하여 산정하되, 공제조합의 표준손해액 산정이 어려운 경우에는 제30조제1항에 따른 표준손해액을 기초로 산정한다.

(3) 추산 공제금의 정정

(가) 아래의 사유로 추산공제금이 변동될 경우에는 지체없이 이를 정정하고, 그 정정사유를 명시·보관하여야 한다.

- 치료병원의 전원
- 추가진단 또는 진단명 변경(상해등급변동, 치료 중 사망 등)
- 예상치료기간의 연장 또는 단축
- 추산당시 예측하지 못한 후유 장애의 발생 또는 장애 등급의 변동
- 소득의 변동
- 과실 상계율의 변동
- 소송의 제기 및 청구확장 등 소송의 변경
- 기타 주요 변동사항

(나) 소송제기 또는 상기 추산공제금의 정정이 필요한 경우 추산정정 금액(추산 공제금의 순 변동액)은 다음과 같다.

- 추산 정정 금액=예상 판결액 등을 포함한 총지급 예상액-(지급공제금+잔여추산공제금)

나. 물적사고(대물배상, 자기차량손해 등)

(1) 추산공제금의 산정 : 약관상 지급기준을 기초로 피해물의 종류, 평균 수리기간, 수리·부품대, 공임 및 휴·대차료, 과실 상계율 등을 적정하게 평가하여 추산공제금을 산정한다.

(2) 추산공제금의 정정 : 아래의 사유로 추산공제금이 변동될 경우에는 지체없이 이를 정정하고, 그 정정사유를 명시·보관하여야 한다.

- 추산 당시 확인되지 않은 손상부위가 추가 발견
- 부품가격의 현저한 변동
- 과실 상계율의 변동
- 소송의 제기 및 청구확장 등 소송의 변경
- 기타 주요 변동사항

4. 표준손해액(대인배상)의 산출

가. 표준손해액은 지급준비금 추산의 참고가 되는 평균적인 손해액으로서

대인배상사고에 대해 작성하며, 부상급수, 성별, 연령, 직업 등에 따라 세분화하여 산출할 수 있다.

나. 추산공제금은 장래 지급될 공제금을 합리적으로 산정하여 적립하는 것이므로 피해상태별 평균종결처리기간 및 물가상승률 등을 감안하여 장래 지급될 공제금을 합리적으로 예측할 수 있도록 표준손해액을 산출한다.

다. 표준손해액은 매년 정기적으로 산출하고, 특별한 사유가 없는 한 사업연도중 일관성 있게 이를 적용한다. 다만, 그 금액의 변동이 크지 않다고 판단되는 경우에는 전기의 표준손해액을 계속하여 적용할 수 있다.

라. 공제조합은 표준손해액 산출시 제30조제1항에 따른 표준손해액을 참고할 수 있으며, 공제조합의 표준손해액이 산출될 수 없는 경우에는 제30조제1항에 따른 표준손해액을 적용한다.

마. 국토교통부장관은 외부 전문기관에 의뢰하여 표준손해액 분류기준의 합리성, 경험통계 적용기간의 적정성, 추세를 적용방법의 합리성 등에 대해 확인할 수 있다.

5. 개별추산시 주의사항

가. 공제조합은 개별추산 적립시 분할 적립하여서는 안된다.

나. 미합의 건 중 지급할 공제금이 남아 있는 경우에는 장기미결이라는 이유로 종결처리하여서는 안된다.

다. 소송건은 예상판결액 등을 기초로 소송제기 즉시 추산공제금 산출명세서를 작성하여야 하고, 정정 시마다 추산공제금 산출명세서를 작성하여야 한다.